YÖNETİCİ TALİMATI

(26.05.2023 değişimler işlenmiş metin)

İÇİNDEKİLER

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLER 5

MADDE 1 - AMAÇ 5

MADDE 2 - KAPSAM 5

MADDE 3 - DAYANAK 5

MADDE 4 - TANIMLAR 5

II. ESAS HÜKÜMLER 6

MADDE 5 - YÖNETİCİ TANIMLARI 6

MADDE 6 - YÖNETİCİNİN SINIFLANDIRILMASI 6

MADDE 7 - GÖREV ALANLARI 6

III. YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI 6

MADDE 8 - YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI 6

MADDE 9 - KURS DÜZENLEME 7

MADDE 10 - ULUSLARARASI YÖNETİCİ SEMİNERİ DÜZENLEME 7

MADDE 11 - YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 7

MADDE 12 - PROGRAM KATEGORİLERİ 8

MADDE 13 - YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİNİN PROGRAMLANMASI 9

MADDE 14 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ 9

MADDE 15 - GELİŞİM SEMİNERLERİ 9

MADDE 16 - BELGE VERİLMESİ 10

MADDE 17 - LİSANS ZORUNLULUĞU 10

MADDE 18 - YÖNETİCİ BELGE VE LİSANSININ GEÇERSİZ SAYILMASI 10

MADDE 19 - YÖNETİCİNİN LİSANSININ PASİF STATÜYE GEÇMESİ 10

IV. SINAV VE DEĞERLENDİRME HÜKÜMLERİ 11

MADDE 20 - SINAV VE DEĞERLENDİRME 11

MADDE 21 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKI 11

MADDE 22 - DEVAM ZORUNLULUĞU 11

MADDE 23 - ÜNİVERSİTE BEDEN EĞİTİMİ VEYA SPOR EĞİTİM VEREN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR 12

MADDE 24 - ÜST KADEME YÖNETİCİ VE ÜST LİGLERDEKİ BASKETBOLCU 12

V. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ **12**

MADDE 25 - SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 12

MADDE 26 - YÖNETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN UYGUNLUĞU 12

MADDE 27 - SÖZLEŞME YAPACAK YABANCI YÖNETİCİLERİN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ 13

MADDE 28 - LİGE KATILMAYAN KULÜPLER 14

MADDE 29 - TİP SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 14

MADDE 30 - KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 14

MADDE 31 - ANLAŞMALI FESİH 15

MADDE 32 - KULÜBÜN SÖZLEŞMEYİ HAKLI FESHİ 15

MADDE 33 - YÖNETİCİNİN SÖZLEŞMEYİ HAKLI FESHİ 15

MADDE 34 - FESİH İHBARI VE FESİH 15

VI. SON HÜKÜMLER **15**

MADDE 35 - HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 15

MADDE 36 - YÜRÜRLÜK 15

MADDE 37 - YÜRÜTME 15

YÖNETİCİ TALİMATI

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MADDE 1 - AMAÇ

Bu talimat, basketbol kulüplerinde yönetici olarak görev yapacak kişilerin, uygulanan eğitim programı ve aldığı eğitime göre sınıflandırılmasına ilişkin belirlemesi amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2 - KAPSAM

Bu talimat, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yönetici eğitimi programlarını, bu programların uygulamalarını ile kulüp yöneticilerini kapsar.

MADDE 3 - DAYANAK

Bu talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun ek 9'uncu maddesi, 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 1.10.2014 tarih ve 29136 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü 'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

Bu talimatta geçen;

a. Ana Statü : Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü 'nü,

b. Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı (GSB),

c. Eğitim Dönemi : Federasyon tarafından ilan edilen takvimde yer alan eğitimin açılacağı yıldaki eğitim başlangıç ve bitiş dönemini,

ç. Federasyon : Türkiye Basketbol Federasyonu' nu (TBF),

d. FIBA : Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu,

e. Kulüp : Federasyon liglerinde mücadele eden spor kulübünü,

f. Kulüp Temsilcisi : Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve onursal başkanı ile genel sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,

g. Sezon : İlgili liglerdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi müsabakanın oynanmasına kadar geçen dönemi,

ğ. Tescil : Bir kimsenin basketbol müsabakalarına katılabilmesi için Federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,

h. Vize : Bir yöneticinin Federasyon liglerinde mücadele eden spor kulübünde görev alabilmesi için her yıl lisansını onaylatma işlemini

ifade eder.

II. ESAS HÜKÜMLER

MADDE 5 - YÖNETİCİ TANIMLARI

(1) Yönetici; genel tanım olarak basketbol alanında eğitim gördüğü kategorideki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kategori için Federasyondan belge alan, kulüplerin sportif hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek için kulübe ait olan insan ve maddi öz kaynaklarından faydalanarak her türlü planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme süreçlerini takip etmekle görevli ve yetkili olan atanmış kişidir.

(2) Üst kademe yönetici; Genel Koordinatörü, Sportif Direktörü, Genel Menajeri, Federasyon Genel Sekreteri'ni, Federasyon Genel Sekreter Yardımcısı'nı, Federasyon Organizasyon Şeması'nda Sportif Genel Sekreter Yardımcısı'nın altında yer alan bölümlerde görevli en üst çalışanı, A Milli Takım Genel ve İdari Menajeri'ni ifade eder.

(3) Üst kademe olmayan (alt kademe) yönetici: Genel Direktörü, Sportif Direktörü, Genel Menajeri, Genel Koordinatörü, İdari Menajeri, Takım Menajerini, Basketbol Operasyonları Müdürünü, Takım Yöneticisini, Menajeri, Teknik Menajeri, Federasyon Organizasyon Şeması'nda Sportif Genel Sekreter Yardımcısı'nın altında yer alan bölümlerde görevli Müdürü, Yönetmeni ve/veya Yetkiliyi, BGL takımlarında görev alan Altyapı Sorumlusunu, Genel Menajeri, Altyapı takımlarındaki Altyapı Sorumlusunu ifade eder.

(4) Yönetici olmayan diğer kulüp çalışanları ise; Pazarlama Sorumlusunu, Biletleme Sorumlusunu, Organizasyon Yetkilisini, Medya Sorumlusunu, İletişim Sorumlusunu kapsamaktadır.

MADDE 6 - YÖNETİCİNİN SINIFLANDIRILMASI

Yöneticiler üç (3) kategoride olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a. 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici

b. 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici

c. 3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici

MADDE 7 - GÖREV ALANLARI

1) Alt kademelerde yer alan yöneticilere göre üst kademelerde bulunan yöneticiler; ''üst kademe yönetici'' olarak adlandırılır.

(2) Üst kademedeki yönetici lisansına sahip olanlar, alt kademedeki yöneticilerin görev aldığı lig ve kategorilerde görev alabilirler.

(3) Yönetici olarak bir kulüple sözleşme yapan kişi, sözleşmesi sona ererek o kulüp ile ilişiğini kesmediği sürece farklı bir kulüpte görev alamaz. Aynı şekilde kulüpte yöneticilik dışında başka bir görev de alamaz.

III. YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI

MADDE 8 - YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI

(1) Yönetici sertifika programı dahilinde düzenlenen eğitim kursları basketbol sporunun ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından belirlenen yıllık faaliyet programı çerçevesinde Federasyon tarafından düzenlenir. Federasyon, Türk basketbol yöneticilerinin eğitimlerine katkı sağlamak

amacı ile yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine Federasyon'un belirleyeceği yöneticilerin katılabilmeleri için gerekli çalışma ve tedbirleri alarak kulüpleri teşvik eder.

(2) Yönetici, yönetici kurslarına müracaat başvuruları, her türlü yönetici lisans ve vize işlemleri Federasyon tarafından yapılır.

(3) Federasyon, uygun gördüğü aralıklarla, ulusal ve uluslararası yönetici seminer, kurs ve faaliyetleri düzenleyebilir.

MADDE 9 - KURS DÜZENLEME

(1) Yönetici sertifika programı dâhilinde içerisinde düzenlenen eğitim kursları; Federasyon'un, gençlik ve spor kulüpleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından düzenlenir. Kurs ve seminerlerin başvuru tarihleri, eğitim tarihleri ve yerleri Federasyonun resmi internet sitesi aracılığıyla ilan edilir. İlan edilen başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Kurs ve seminer kayıtları; Federasyon tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleşir. Kurs ve seminer başvuru listesi; Federasyona yapılan başvuruların en eski tarihli olanından başlamak üzere oluşturulur. Kurs ve seminer kayıtları sona erdiğinde katılım için yeterli belge ve şartlara sahip yöneticiler eğitimlere davet edilebilir

(3) Federasyon, yapılan başvuru sayısına göre, kursiyerleri farklı gruplara ayırarak eğitim verebilir. Eğitim için yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda Federasyon yedek listede yer alan, katılım için yeterli belge ve şartlara sahip yöneticileri kurslara davet edebilir. Federasyon kurslar ve/veya seminerler için yeterli sayıda katılımcı talebi olmaması durumunda eğitimleri, aynı yılın Faaliyet Programı'nın içerisinde olmak kaydıyla farklı bir tarih ve yerde yapabilir.

(4) Federasyon, kurs, seminer ve sertifika programlarındaki teorik dersleri ve sınavları uzaktan eğitim yoluyla da düzenleyebilir.

MADDE 10 - ULUSLARARASI YÖNETİCİ SEMİNERİ DÜZENLEME

Yönetici sertifika programı içerisinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Yönetici Seminerleri Federasyon tarafından düzenlenir.

MADDE 11 - YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANILACAK ŞARTLAR

(1) Kategoriler itibariyle yönetici sertifika programına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Bütün kategoriler için geçerli olup, Milli basketbolcularda en az ilköğretim mezunu olmak.)

c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül ve görme engelli olmamak,

d. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi ve bahis suçlarından mahkûm olmamak,

e. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

f. 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre;

1) Yönetici eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

2) Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde, bu Yönetmelik kapsamında ilgili cezanın verildiği spor dalında yapılacak Yönetici eğitim programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre yönetici eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak yönetici eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartlardan sırasıyla; basketbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş (5) sezon lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

MADDE 12 - PROGRAM KATEGORİLERİ

(1) Yönetici sertifika programı içerisinde düzenlenen eğitim kursları üç (3) ayrı kategoride Federasyon tarafından düzenlenir. Bu kurslara katılabilmek için aşağıda yer alan koşullara sahip olmak gereklidir.

a. 1. Kademe (C Kategorisi) Yönetici:

Bu kategori için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b. 2. Kademe (B Kategorisi) Yönetici:

2. Kademe (B Kategorisi) yönetici eğitimi programına; 1. Kademe (C Kategorisi) yönetici belgesine sahip olan, en az iki (2) yönetici gelişim seminerine katılarak en az iki (2) sezon için vize işlemlerini yaptırdığını ve vizeli olarak en az iki (2) sezon doldurduğunu belgeleyen yöneticiler katılabilir.

c. 3. Kademe (A Kategorisi) Yönetici:

3. Kademe (A Kategorisi) yönetici eğitimi programına; 2. Kademe (B Kategorisi) yönetici belgesine sahip olan, en az iki (2) yönetici gelişim seminerine katılarak en az iki (2) sezon için vize işlemlerini yaptırdığını ve vizeli olarak en az iki (2) sezon doldurduğunu belgeleyen yöneticiler katılabilir.

(2) Görev aldığı takımın bir üst lige terfi etmesi durumunda sahip olduğu yönetici belgesi üst ligde görev almaya yeterli olmayan yönetici bekleme kuralı olmaksızın bir (1) yıl içinde Federasyon Faaliyet Programı'nda yer alan bir üst kademe sertifika programı eğitimine katılmaya hak kazanır.

(3) Yöneticilerin bir üst kategoriye terfileri Federasyon'un yönetici sertifika programı dahilinde açtığı kurslar ile sağlanır. Yöneticiler, Federasyonun açtığı zorunlu öngörülen kurs ve seminerlere Federasyon tarafından kabul edilebilir geçerli mazeretler dışında katılmak durumundadır. Aksi takdirde o sezonda yönetici olarak görev alamazlar, bir üst kategoriye terfi ettirilmezler.

(4) Federasyon tüm kategorilerde yönetici çalışma ve usulleri ile ilgili düzenleme yapabilir.

MADDE 13 - YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİNİN PROGRAMLANMASI

Uygulanacak olan eğitim programları, Federasyon tarafında ilan edilir. Yönetici eğitim kurslarının eğitim programlarında ve sürelerinde gerekli hallerde Federasyon tarafından değişiklikler yapılabilir.

MADDE 14 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ

(1) Yönetici sertifika programı içerisinde düzenlenen eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a. Genel Spor Bilimleri ile ilgili derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yükseköğrenim görmüş, tercihen spor yöneticiliği konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Federasyon tarafından görevlendirilir.

b. Yönetici sertifika programında yer alan eğitime ait derslerin öğreticileri; ilgili dersten ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile 2. Kademe (B Kategorisi) veya 3. Kademe (A Kategorisi) belgesine ve/veya en az on (10) yıl spor yöneticiliği alanında tecrübeye sahip olan kişiler arasından Federasyon tarafından belirlenir.

c. Yönetici sertifika programında yabancı spor uzmanı, yönetici ve basketbol branşında ihtisas sahibi öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Ancak, basketbol dalında 2. Kademe (B Kategorisi) ve 3. Kademe (A Kategorisi) yöneticilik belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda Federasyon tarafından bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

(2) Basketbol eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Federasyon tarafından yapılır.

(3) Yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenen yönetici kurs ve seminerlerine katılım ücretleri, yönetici vize bedelleri, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere davet edilen öğretim elemanları ve kurs hocalarının ders ücretleri Federasyon tarafından belirlenir. Ulaşım, konaklama ve yemek ücretlerine ilişkin esaslar ve limitler 21.01.2019 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan TBF Harcırah Talimatı'nın Ek-1 Harcırah Tablosu'nun B Grubu'nun Diğer başlığı kapsamında ödenir.

MADDE 15 - GELİŞİM SEMİNERLERİ

(1) Federasyon; her kategorideki yönetici sertifika programı kurslarına ilaveten yönetici gelişim seminerleri düzenler.

(2) Uluslararası Yönetici Gelişim seminerleri Federasyon tarafından düzenlenir

(3) Gelişim seminerlerine toplam ders saatinin yüzde onundan (10) fazla katılmadığı belirlenen kursiyerlerin seminere katılımları başarısız olarak kabul edilir.

(4) Ülkemizde basketbol spor dalında yönetici gelişim seminerleri konusunda Federasyon yetkilidir.

MADDE 16 - BELGE VERİLMESİ

Her kategoride açılan yönetici sertifika programı içerisinde düzenlenen kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere Federasyon Başkanı imzasını taşıyan başarı belgesi, yönetici gelişim seminerlerine katılanlara da Federasyon Başkanı imzasını taşıyan katılım belgesi verilir.

MADDE 17 - LİSANS ZORUNLULUĞU

(1) Yönetici sertifika programı kurslarında başarılı olup kurs bitirme belgesini alanlara, Federasyona ilgili belgeleri tamamlayıp başvurmaları halinde Federasyon tarafından yönetici lisansı verilir. Yönetici lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller Federasyon tarafından belirlenir.

(2) Bütün kategorilerdeki yöneticiler lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadırlar. Lisanslarını vize ettirmeyen yöneticiler, o sezon içinde hiçbir kategoride görev yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yöneticilerden her sezon alınan vize ücreti ve/veya yapılacak indirim Federasyon tarafından belirlenir.

MADDE 18 - YÖNETİCİ BELGE VE LİSANSININ GEÇERSİZ SAYILMASI

(1) Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin Talimatı'na göre son üç (3) yıl içinde bir defada altı (6) aydan fazla ve/veya toplamda bir yıldan fazla ceza alan yöneticilerin lisansları Federasyon onayı halinde üç (3) yıl askıya alınır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan yöneticilere Federasyon tarafından düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.

(2) Bu talimatın ilgili maddesinde belirtilen yönetici kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini yönetici başarı belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı yönetici başarı belgesi verildikten sonra anlaşılan yöneticilerin belge ve lisansları Federasyon tarafından geçersiz sayılır.

(3) 9/5/1959 tarihli ve 10201 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar arasında yer alan kural ve ihlallerin herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda yöneticilerin belge ve lisansı Federasyon tarafından geçersiz sayılır.

MADDE 19 - YÖNETİCİNİN LİSANSININ PASİF STATÜYE GEÇMESİ

Federasyon tarafından verilen lisansa sahip olan yöneticilerin görev alacakları her sezon için en az bir (1) Yönetici Gelişim Seminerine katılmaları ve ardından görev aldıkları sezon içerisinde vize işlemlerini yapmaları zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen yöneticilerin lisansları ''pasif lisans'' statüsüne geçerler. Yöneticiler, Faaliyet Programı içerisinde açılan yönetici gelişim

seminerine katılması halinde "Aktif Lisans" statüsünü kazanırlar ve lisanslarını vize ettirdikten sonra Federasyon nezdinde kulüp yöneticisi olarak sayılırlar. 3. Kademe (A Kategorisi) yönetici lisansı veya belge sahibi olan yöneticilerin "Aktif Lisans" statüsünü kazanabilmeleri için vize işlemlerini tamamlamaları yeterlidir.

IV. SINAV VE DEĞERLENDİRME HÜKÜMLERİ

MADDE 20 - SINAV VE DEĞERLENDİRME

Her kategorideki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır:

a. Sınavlar uzaktan veya örgün şekilde, derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı yapılabilir.

b. Adayların, Federasyon tarafından ilgili eğitim döneminde açılan kursun vize sınavına katılmaya hak kazanılabilmeleri için sertifika programında yer alan tüm derslerin konu tarama sınavlarından en az yetmiş (70) ve üzerinde puan almaları gerekir. Federasyonun belirlediği tarih aralığında konu tarama ve/veya vize sınavlarını tamamlamayanların kursla ilişikleri kesilir. Kursun başarı puanı ise vize sınavının yüzde 30'u, final sınavının yüzde 70'inin toplamı üzerinden değerlendirilir. Adayların kursa kaydoldukları dönemi başarıyla tamamlayabilmeleri için ilgili dönemde vize ve final sınavının ortalamasının toplamı yetmiş (70) ve üzerinde puan almaları gerekir.

c. Federasyon tarafından açıklanan eğitim döneminde gerçekleşen final sınavını başarıyla tamamlayamayan kişiler aynı dönem için düzenlenecek olan ilgili kademedeki yönetici eğitiminin telafi sınavına bir (1) kere katılmaya hak kazanırlar. Bu sınavda da başarısız olan kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

ç. Sertifika programının kayıt, sınav ve değerlendirme kriterleri, Federasyon tarafından eğitim öncesinde ilan edilen programda belirtilmiş olup değerlendirme buna göre yapılacaktır.

MADDE 21 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ HAKKI

Yönetici Sertifika Programı kurslarının yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler, kurs sonuçlarının ilanını takiben beş (5) iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yine maddi (puan toplama) hatalarına yapılacak itiraz da beş (5) iş günü içerisinde (sadece e-posta, faks, kargo yolu ile) Federasyona yapılır. İtirazlar on beş (15) iş günü içerisinde ilgili direktörlük tarafından sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.

MADDE 22 - DEVAM ZORUNLULUĞU

(1) Kurslara toplam ders saatinin yüzde onundan (10) fazla mazeretsiz katılmadığı belirlenen kursiyerlerin kursla ilişkisi kesilir. Çevrimiçi olarak gerçekleşen eğitimlere, eğitim başlangıcında belirlenen tarihler içerisinde mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

(2) Eğitimin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi durumunda kursiyerlerin Federasyonun belirlediği tarih aralığında eğitimi tamamlamaları zorunludur.

MADDE 23 - ÜNİVERSİTE BEDEN EĞİTİMİ VEYA SPOR EĞİTİM VEREN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDAN MEZUN OLANLAR

Üniversitelerin spor yöneticiliği veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlara ilgili dersleri aldığını kanıtlayan, üniversiteden alınmış not dökümü ile kurs kayıt tarihinde Federasyona başvurdukları takdirde, ders içeriğinin örtüşmesi durumunda bahsi geçen derslerin final ve telafi sınavından muaf tutulurlar. İlgili muafiyet talebi sadece 1. Kademe (C) Kategorisi Yönetici Eğitimi için dikkate alınır.

MADDE 24 - MÜLGA

V. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

MADDE 25 - SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU

Sözleşmeli basketbolcuların oynadığı liglerde yer alan kulüpler; A takımlarında görev alan tüm yöneticiler ile sözleşme düzenlemek zorundadır.

a. Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olmasına bakılmaksızın; bir yönetici aynı sezonda, farklı dönemlerde olmak üzere en fazla iki (2) takımda görev yapabilir.

MADDE 26 - YÖNETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN UYGUNLUĞU

(1) Kulüp tarafından Federasyona ibraz edilen yönetici sözleşmelerinin uygun olduğunun kabulü için;

a. Sözleşme tarafı yöneticinin ilgili sezon için geçerli vizelerinin yapılmış olması;

b. Yöneticinin kulüp ile yaptığı 3 (üç) nüsha tip sözleşme;

c. Kulübü temsile yetkilileri gösterir kulüp yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti ile imza sirküleri,

d. Federasyonca belirlenecek asgari koşulları içeren ferdi kaza sigortası poliçesi,

e. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,

f. Nüfus cüzdanı ve/veya pasaport fotokopisi,

ile Federasyona başvuru yapması zorunludur.

(2) İbraz edilen sözleşmenin uygun olduğunun kabul edilmesi hâlinde, sözleşmenin 1 (bir) nüshası Federasyonda kalır, diğer 2 (iki) nüshası ile yöneticinin sahaya çıkış kartı kulübe teslim edilir.

(3) Tescil işlemleri açıklanan tarihlerin son günü mesai bitimine kadar yapılır. Eğer belirtilen son gün cumartesi ve pazar günleri ile resmi ve dini tatil gününe denk geliyorsa işlemler bir sonraki iş günü mesai bitiminde sona erer.

(4) Kamu kurum veya kuruluşunda çalışan yöneticinin mevzuat gereğince sözleşme imzalayamayacak olması ve bu durumu gösterir belgeler ile Federasyona başvurması halinde, sözleşme düzenleme zorunluluğu aranmaz.

(5) Kulüp, sözleşmesi devam eden yönetici için her yıl ferdi kaza sigortası yapmak ve poliçesini Federasyon ibraz etmek zorundadır.

MADDE 27 - SÖZLEŞME YAPACAK YABANCI YÖNETİCİLERİN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

(1) Ülkemizde görev alacak yabancı yöneticilerin durumları Federasyon tarafından değerlendirilir. Görev almasında sakınca bulunmaması durumunda 26. maddedeki şartların yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yabancı uyruklu yöneticiler sadece Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Liglerinde görev yapabilirler. Kariyer kriterlerini sağlamış olsalar dahi Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Ligleri dışında kalan ligler ve alt yapı faaliyetlerinde yer alan takımlarda yabancı uyruklu yöneticilerin görev yapmasına izin verilmez.

(3) Basketbol Süper Ligi'nde genel menajer olarak görev yapacak yabancı uyruklu yöneticilerin aşağıda belirtilen kariyer kriterlerini haiz olması gereklidir:

a. A Milli Takım seviyesindeki son üç (3) Avrupa ve Dünya Basketbol Şampiyonaları ile Olimpiyat Oyunlarında yer alan ve ilk sekiz (8) takım arasında yer almış olan erkek takımlarında genel menajer veya ilk dört (4) takım arasında yer almış erkek takımlarında takım/idari menajeri olarak görev yapmış olmak.

b. Son beş (5) sezonda; EuroLeague'de yer alan takımlarda genel menajer veya bu takımlardan son dört takım (Final Four) arasına kalma başarısını gösteren takımlardan birinde takım/idari menajeri olarak görev yapmış olmak,

c. Son üç (3) sezonda; FIBA Champions League veya EuroCup'da yer alan ve bu üç (3) sezondan birinde yarı final oynayan takımlardan birinde genel menajer olarak görev yapmış olmak,

d. Son beş (5) sezonda; İspanya, Fransa, Litvanya, Yunanistan, İtalya veya Almanya'daki en üst düzey erkekler veya VTB Ligi'nde yer alan ve en az bir (1) kez lig play-off yarı finali oynamış veya Adriyatik Ligi'nde yer alan ve en az bir (1) kez lig play-off finali oynamış takımlardan birinde genel menajer olarak görev yapmış olmak,

e. NBA'de yer alan takımlarda son beş (5) sezonda en az bir (1) kere genel menajer veya takım/idari menajeri olarak görev yapmış veya yöneticilik kariyerinde bu takımlarla en az bir (1) kere genel menajer olarak şampiyonluk kazanmış olmak,

f. NCAA'da yer alan takımlardan, son beş (5) sezonda en az bir (1) kere NCAA Turnuvası'nda son sekiz (8) takım arasına kalma başarısını göstermiş takımda genel menajer olarak görev yapmış olmak veya yöneticilik kariyerinde en az bir (1) kere NCAA takımıyla şampiyon olmak.

(4) Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde genel menajer olarak görev yapacak yabancı uyruklu yöneticilerin aşağıda belirtilen kariyer kriterlerini haiz olması gereklidir.

a. A Milli Takım seviyesindeki son üç (3) Avrupa ve Dünya Basketbol Şampiyonaları ile Olimpiyat Oyunlarında yer alan ve ilk sekiz arasında yer almış kadın takımlarında genel menajer veya ilk dört (4) takım arasında yer almış kadın takımlarında takım/idari menajeri olarak görev yapmış olmak,

b. Son üç (3) sezonda EuroLeague Women'da son dört takım (Final Four) arasına kalma başarısını gösteren takımlardan birinde genel menajer olarak görev yapmış olmak,

c. Son üç (3) sezonda FIBA EuroCup Women'da yer alan ve bu üç sezondan birinde final oynayan takımlardan birinde genel menajer olarak görev yapmış olmak,

d. Son üç (3) sezonda Rusya, İspanya, Fransa, İtalya veya Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen en üst kadınlar liginde yer alan ve en az bir (1) kez lig play-off yarı finali oynamış takımlardan birinde genel menajer olarak görev yapmış olmak,

e. WNBA'de yer alan takımlarda son beş (5) sezonda en az bir (1) kere genel menajer olarak görev yapmış olmak,

f. NCAA'da yer alan takımlardan, son beş (5) sezonda en az bir (1) kere NCAA Turnuvası'nda son sekiz (8) takım arasına kalma başarısını göstermiş takımda genel menajer olarak görev yapmış olmak veya yöneticilik kariyerinde en az bir (1) kere NCAA takımıyla şampiyon olmak.

(5) Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Liglerinde yer alan takımlarda bir sezonda en fazla bir (1) takım/idari menajeri yabancı uyruklu olabilir. Sezon içinde genel menajerin değişmesi halinde yabancı uyruklu takım/idari menajerin yöneticilik seviyesinin yeterli olması ve kariyer kriterlerini sağlaması koşuluyla, takım/idari menajeri sözleşmesini fesih ederek sezonu genel menajeri olarak tamamlama hakkı vardır. Yöneticiler bu bağlamda takım/idari menajeri olarak değerlendirilmez.

(6) Sözleşmesi devam eden yöneticilerden sözleşme süresi bitimine kadar kariyer yeterliliği aranmaz. Bu durumdaki yöneticiler sözleşme süreleri sonunda görev yaptıkları kulüpte sözleşmelerini uzatıp göreve devam ettikleri takdirde aynı haktan yararlanırlar. Ancak, başka bir kulüp ile sözleşme yapmaları durumunda kariyer yeterliliklerini sağlamaları gereklidir."

MADDE 28 - LİGE KATILMAYAN KULÜPLER

Ligden çıkartılan veya ihraç edilen veya hak ettiği halde lige katılmayan veya basketbol şubesi kapatılan kulüplerin yöneticileri serbest kalırlar.

MADDE 29 - TİP SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

(1) Yöneticiler ve kulüplerin, Federasyon tarafından yayınlanacak Genel Menajer, Takım/İdari Menajeri veya Altyapı Menajeri tip sözleşmesi imzalaması zorunludur. Tip sözleşme dışındaki sözleşmeler tescil edilmez.

(2) Tip sözleşmede yer alan ücret ve sair bedeller net değeri gösterir. Gösterilmeyen ve/veya noksan gösterilen ücretlerden dolayı taraflar Federasyon nezdinde talep veya şikâyette bulunamazlar.

(3) Taraflar tip sözleşme şartlarına ve bu talimat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleşmeye özel şartlar koyabilirler. Sözleşmeler yönetici ile kulübün yetkili temsilcisi arasında üç (3) nüsha olarak imzalanır.

MADDE 30 - KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kulüpler;

a. Hazırlayacakları disiplin talimatı, iç yönerge ve diğer talimatları imzalayarak Federasyona ibraz etmek,

b. Yöneticiye verdikleri para cezası kararlarını, gerekçelerini ve miktarını karar tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde Federasyona ibraz etmek,

c. Sözleşmede belirtilen tüm ödemeleri zamanında yapmak,

d. Yöneticiyi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirerek sözleşmesinin sona ermesine kadar sigorta primlerini ödemek zorundadır.

MADDE 31 - ANLAŞMALI FESİH

Yönetici ve kulüp arasındaki sözleşmenin anlaşmalı olarak feshinin noterde yapılması ya da haricen düzenlenen fesih anlaşmasının, tüm sorumluluk kulübe ait olmak üzere, Federasyona ibrazı zorunludur. Bu şekilde sözleşmesi fesih edilen yönetici serbest kalır ve başka kulüple sözleşme yapabilir.

MADDE 32 - KULÜBÜN SÖZLEŞMEYİ HAKLI FESHİ

Kulüp,

a. Yöneticinin basketbol faaliyetleri dışında vaki hastalık ve istirahat halinin altı (6) ayı geçmesi,

b. Yöneticinin aralıksız altı (6) ay müddetle hak mahrumiyeti ve/veya müsabakalardan men cezası verilmesi,

halinde yöneticinin sözleşmesini haklı olarak fesih edebilir.

MADDE 33 - YÖNETİCİNİN SÖZLEŞMEYİ HAKLI FESHİ

Bu talimat ve sözleşmesi gereğince yapılması gereken ödemelerin kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden otuz (30) gün zarfında yapılmamış olması nedeniyle temerrüde düşmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta girişinin yapılmaması veya sözleşme devam etmesine rağmen SGK sigortadan çıkışının yapılması veya gerçek ücreti üzerinden SGK sigorta priminin ödenmemesi halinde yönetici, tek taraflı ve haklı olarak sözleşmeyi fesih edebilir.

MADDE 34 - FESİH İHBARI VE FESİH

Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, noterde düzenleyeceği fesih ihbarını karşı tarafa ve Federasyona bildirmek zorundadır. Bu tebligata rağmen beş (5) iş günü içinde sözleşme hükümleri yerine getirilmezse, ilgilinin talebi üzerine Federasyon feshin geçerliliğine karar verir.

Sözleşmesini fesihte Federasyon tarafından haklı görülen yönetici, başka kulüple sözleşme imzalayabilir. Tarafların bu talimat hükümleri dışında kalan nedenlerden dolayı yapacakları tek taraflı fesih işleminden doğacak hukuki ve mali sorumluluk, fesih işlemini gerçekleştiren tarafa aittir.

VI. SON HÜKÜMLER

MADDE 35 - HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu talimatta yer almayan hususlarda karar vermeye kanun, yönetmelik, talimat ve uluslararası kurallara göre Federasyon yetkilidir.

MADDE 36 - YÜRÜRLÜK

Bu talimat Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 37 - YÜRÜTME

Bu talimat hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.

Talimatın GSB Internet sitesinde yayınlandığı tarih		28.01.2020
Talimatta yapılan değişimler		
1	Madde-9 ikinci fıkrası değişti Madde-11 birinci fıkrasının “d.” ve “f.” bendi değişti Madde-12 birinci fıkrasının “b.” ve ‘’c.’’ bentleri değişti Madde-15 üçüncü fıkrasının değişti Madde-20 “b.” bendi değişti, “d.” bendi eklendi Madde-22 birinci fıkrası değişti Madde-23 değişti Madde-19 değişti Madde-24 kaldırıldı Madde-25 “a.” bendi eklendi	26.05.2023